



PUTUSAN
Nomor 2542 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEDDY alias AKIAK, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Nomor 76, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjanto Sudiana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Sudjanto Sudiana, SH & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Makaliwe Raya, Nomor 21, Jakarta Barat, 11450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

E. KUSMAYADI, bertempat tinggal di Jalan Raya Pajantan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifuddin, S.H., S.H.I., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Syarifuddin, S.H., S.H.I., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Ratu Sepudak, Nomor 14, Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Aliyang, Nomor 25, Kota Singkawang;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2542 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap 1 (satu) bidang lahan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 617 seluas 14.360 m² (empat belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan dari saudara Pi'ie bin Lambang tersebut yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2004, atas lahan tanah seluas 120 Ha dan ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan Pangmilang;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan tertanggal 5 Mei 2004 dari Pi'ie bin Lambong, atas lahan tanah seluas 120 Ha, yang terletak dimana setempat dikenal dengan nama Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kata Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat;
4. Menyatakan lahan tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 617 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 618 atas nama E. Kusmayadi, diterbitkan diatas lahan tanah seluas 120 ha, milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 5 Mei 2004 dari Pi'ie Bin Lambong terletak di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan, Kata Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 617 seluas 14.360 m² (empat belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak dikenal setempat dengan Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Penggugat (E. Kusmayadi);
6. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Sah dan berhak atas tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 617 seluas 14.360 m² (empat belas ribu

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak dikenal setempat dengan Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Tergugat (E.Kusmayadi);

7. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai iktikad baik atau Tergugat mempunyai iktikad buruk;
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat sejumlah = $14.360 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}143.600.000,00$ (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat berupa kerugian yang menyebabkan Penggugat menderita stress, kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Penggugat;
- A. Bahwa gugatan Penggugat telah gugur dengan sendirinya atas kehendak Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- C. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
- D. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
- E. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- F. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;
- G. Tidak jelas objek gugatan Penggugat;
- H. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/PdtG/2020/PN Skw tanggal 12 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.856.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 14/PDT/2021/PT PTK tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pdt.Kas/2021/PN Skw *juncto* Nomor 14/PDT/2021/PT PTK *juncto* Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- ❖ Menerima Permohonan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/PDT/2021/PT.PTK Tanggal 02 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Skw Tanggal 12 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- ❖ Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- ❖ Menyatakan Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- ❖ Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2542 K/Pdt/2023



setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas letak objek sengketa, demikian pula mengenai batas-batas objek sengketa dan luasnya sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEDDY alias AKIAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEDDY alias AKIAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2542 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2542 K/Pdt/2023